

Aspectos Regulatórios (SOX, Acordos de Basileia, ISO 27001; Data Protection Act (DPA): Legislação do Reino Unido; Marco Civil da Internet e General Data Protection Regulation (Lei europeia e Brasileira)

Lei Sarbanes-Oxley (SOX)

- Acordo de Basileia

Lei Sarbanes-Oxley (SOX)

Assinada pelo senador Paul Sarbanes e o deputado Micael Oxley, a lei Sarbanes-Oxley, ou SOX, entrou em vigor em julho de 2002, durante o governo do presidente George W. Bush nos Estados Unidos. Considerado uma das regulamentações mais rigorosas, esta lei trata de controles internos junto de elaboração de relatórios financeiros e divulgações deles.

Lei Sarbanes-Oxley (SOX)

Destaques da SOX

Contando com 69 artigos, a SOX define medidas de boas práticas de governança e segurança, forçando as organizações a estruturarem seus processos envolvendo checagens de transparência e auditorias minuciosas.

Vantagens e Desvantagens da SOX

Considerando o rigoroso controle sobre registros impostos pela SOX, é natural que surjam algumas desvantagens no processo. Primeiramente, a SOX, embora estabeleça regras rígidas, não fornece diretrizes específicas sobre como implementar o sistema que requer. Isto implica que cada empresa deve encontrar sua própria maneira de atender a essas exigências. Correndo o risco de sofrer as consequências caso cometa erros no processo.

No entanto, as desvantagens não são a história completa: na verdade, a SOX oferece mais vantagens do que desvantagens quando implementada corretamente, especialmente em termos de promoção da concorrência justa e proteção do consumidor final. A responsabilidade das empresas por suas próprias ações significa que os acionistas podem tomar decisões bem fundamentadas com base em informações transparentes sobre as operações internas da empresa, ajudando a evitar práticas fraudulentas.

Acordo de Basileia

No mundo moderno de hoje, impulsionado pela globalização, a comunicação instantânea e a interconectividade tornaram-se a norma. No entanto, esta integração global não é exclusiva das comunicações; ela também moldou o sistema financeiro em uma superestrutura global. Para garantir essa integração e estabilidade financeira, surgiram regras e limites que padronizam as operações de bancos e instituições financeiras. A peça central dessas medidas é o Acordo de Basileia.

Acordo de Basileia

O acordo de Basileia estabelece parâmetros essenciais de liquidez e responsabilidade para o mercado financeiro, reduzindo os riscos nas operações de crédito e garantindo a estabilidade do sistema financeiro como um todo. Originado em 1988, o acordo passou por evoluções e atualizações com o comitê de basileia se reunindo em duas ocasiões posteriores para aprimorar o acordo, resultando nos documentos dos Acordos de Basileia I, Basileia II e Basileia III.